

医保结算款账户不同于医保基金账户，不能排除执行

——某医院执行异议案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

福建省厦门市中级人民法院(2022)闽0203执复54号民事裁定书

2. 案由：执行异议

3. 当事人

申请执行人：某公司

被执行人(异议人)：某医院

【基本案情】

原告某公司与被告某医院融资租赁合同纠纷一案，法院于2018年11月1日作出(2018)闽0203民初16410号民事调解书，当事人自愿达成如下协议：

(1)某公司与某医院共同确认：截至2018年10月31日，某医院尚欠某公司租金6640000元及留购价款100元；(2)被告某医院同意上述租金6640000元分40期支付，每月一期，自2018年11月起(含当月)在每月的20日前支付，每期应付租金为166000元，留购价款100元同第34期租金一并支付；(3)在某医院支付了全部租金及留购价款100元后，编号为×××的《融资租赁合同》项下租赁物归某医院所有；(4)若某医院按期足额支付上述款项，则某公司同意放弃其他诉讼请求，某公司与被告某医院就本案再无其他争议；(5)若某医院有任何一期款项未按上述约定按期足额履行的，则某公司有权以双方

确认的 本协议第一项未清偿债务，立即向人民法院申请强制执行，同时有权要求某医

院支付违约金(以本协议第一项未清偿债务为基数,自逾期之日起按每日万分之五的标准计算至实际清偿之日止);(6)在某医院已按期足额支付了前34期租金和留购价款100元,且已支付了第35期租金中的164000元的前提下,若在最后五期发生租金支付困难,则某医院同意放弃申请强制执行。该民事调解书于2018年11月1日发生法律效力。

由于某医院未按期足额履行生效的民事调解书所确定的义务,某公司向法院申请强制执行,法院于2021年12月13日立案执行。执行期间,法院冻结了某医院名下xx×的某银行账户。某医院以该账户系金昌市城乡居民基本医疗保险财政专款专户为由向法院提起执行异议,请求排除对上述账户的执行。

【案件焦点】

某医院对排除医保账户的主张能否得到支持。

【法院裁判要旨】

福建省厦门市思明区人民法院经审理认为:异议人主张法院冻结的其名下××x银行账户为金昌市城乡居民基本医疗保险财政专款专户,依法应当排除强制执行,但根据异议人提交的《某银行开立单位银行结算账户申请书》显示,该账户属于医保结算账户,医保结算款与医疗保障基金是两个不同的概念,异议人混淆二者概念,医保结算款不属于法律规定不能冻结、扣划的款项。综上,异议人未履行生效法律文书规定的义务,法院冻结上述账户符合相关法律规定,并无不当。异议人的异议请求不能成立,法院不予支持。

福建省厦门市思明区人民法院依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百三十二条,《最高人民法院关于人民法院办理执行异议和复议案件若干问题的规定》第十七条之规定,裁定如下:

驳回异议人某医院的执行异议请求。

某医院不服该异议裁定,向福建省厦门市中级人民法院申请复议。福建省厦门市中级人民法院经审理认为:同意一审法院的裁定意见,裁定如下:

驳回某医院的复议申请。

【法官后语】

这是一件典型的申请排除医保账户执行的异议案。近年来，医院作为被执行人的案件时有发生。医院多以法院冻结其医保账户为由向法院提起执行异议要求排除执行。这类案件的焦点在于医保基金账户与医保结算账户的区别，医保账户性质及权属的认定，从而对医保结算账户能否排除执行进行认定。

国家建立社会保险制度，以保障公民在年老、疾病、工伤、失业、生育等情况下依法从国家和社会获得物质帮助的权利。社会保险基金则是国家为了使社会保险有可靠的资金保障而建立的用于支付社会保险的专项资金。国家通过立法统筹地区设立社会保险经办机构代参保人管理社会保险基金，社会保险机构为社会保险基金设立专户进行管理，该基金最终由参保人员享用，保障企业退休职工、失业人员的基本生活需要，属专项资金，专款专用，不得挪作他用。因此，社会保险基金不属于社会保险经办机构所有，不得作为社会保险机构的财产被冻结、扣划。《最高人民法院关于在审理和执行民事、经济纠纷案件时不得查封、冻结和扣划社会保险基金的通知》规定，各地人民法院在审理和执行民事、经济纠纷案件时，不得查封、冻结或扣划社会保险基金；不得用社会保险基金偿还社会保险机构及其原下属企业的债务。

本案中，某医院提出了最高人民法院的上述规定，认为其名下××x的某银行账户系医保账户，向法院申请排除对该账户的执行。根据某医院提交的《某银行开立单位银行结算账户申请书》显示，该账户属于医保结算账户，而非社会保险基金账户，即该账户系医院用于收取医保结算款，而非用于管理社会保险基金。另外，最高人民法院的规定针对的是被执行人为社会保险机构，社会保险基金由保险机构代参保人管理，而某医院亦非代参保人管理社会保障基金的社会保险机构。医保结算款与医疗保障基金是两个不同的概念，医保结算款属医院所有，不属于法律规定不能冻结、扣划的款项。某医院的异议混淆了医保结算款与医疗保障基金的概念。法院冻结某医院的医保结算账户符合相关法律规定，并无不当。某医院的异议请求不能成立，法院不予支持。